

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 954/2536

นางชั้น กลั่นแก้ว

โจทก์

นายชอบ เกตจันทร์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และ ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาจึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่ต่างได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว(อันดับ 211,214)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 40 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกระวีราชาอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นของโจทก์ห้ามไม่ให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ขอให้เพิกถอนโฉนดเลขที่ 3141 ตำบล แพรกระวีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 206)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 208)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์ทุกข้อ เป็นฎีกาขอให้ศาลใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์ทุกข้อ เป็นฎีกาขอให้ศาลใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>